

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1089/2533

นางอำไพ สุขสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

นายชูชาติ รูปประทีป กับพวก

จำเลย

บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 237)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน  
เงิน 106,195 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวนเงิน 10,335 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวนเงิน  
3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินแต่ละรายนับแต่วัน  
ทำละเมิด(วันที่ 9 มกราคม 2526) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 3  
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เพียงจำนวน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็น  
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 230,232)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3 ได้วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 192,200)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ